茂名市电白区御水温泉旅游发展有限公司“7·24”事故调查报告

来源：本网 发布时间：2020-02-25 10:24:17 阅读次数： 4266

2019年7月24日16时许，位于电白区麻岗镇的茂名市电白区御水温泉旅游发展有限公司在拆除房屋过程中发生1起起重伤害事故，1名施工人员被吊车起吊的物品撞击，从约7米高的脚手架坠落到一楼地面，经现场抢救无效死亡，事故造成1人死亡，直接经济损失约130万元。

事故发生后，电白区委、区政府高度重视，区有关领导及时作出指示，要求全力做好事故应急处置工作，并深刻吸取事故教训，迅速查明事故原因，分清事故责任，落实责任追究，强化各项安全防范措施，切实保障人民群众生命财产安全。区应急管理局和麻岗镇政府及其镇安监办、城建办、派出所等相关单位领导和工作人员也迅速赶到事故现场，组织开展应急救援和善后处置等有关工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《广东省安全生产条例》（省人大

常委会公告3号）的有关规定，经电白区人民政府批准，于2019年8月14日成立由区府办张世华同志为组长，区纪委监委、区应急局、区住建局、区文广旅体局和麻岗镇政府等单位领导为副组长，区公安分局、区住建局、区应急局、区总工会、区人社局、麻岗镇政府等单位相关人员为成员的茂名市电白区御水温泉旅游发展有限公司“7.24”事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出对相关责任单位及责任人员的处理建议；同时针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。调查情况如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位和人员情况

1、茂名市电白区御水温泉旅游发展有限公司。该公司成立于2006年5月29日，法定代表人：何*国；工商注册地址：茂名市电白区麻岗镇热水村委会；经营范围：温泉洗浴服务、中餐服务、旅业服务、农业观光旅游、棋牌服务；统一社会信用代码：91440904789420167A。

发生事故地点为该公司拟改建的“御水古温泉大堂”，一层建筑物，面积约500平方，屋顶大梁为金字塔型钢铁结构，高约7米，始建于2009年10月，2019年7月再度动工拆除改造建设，事发当时正在拆除温泉大堂屋顶金字塔型钢铁结构。该公司拆除和改建工程事前没有向有关部门报告备案或提出申请施工许可，也没有委托具备相应资质的施工单位进行拆除施工作业。

2、何*国。何*国为茂名市电白区御水温泉旅游发展有限公司法定代表人，男，汉族，38岁，茂名市电白区人。

3、黄*成。黄*成为茂名市电白区御水温泉旅游发展有限公司工程项目负责人，男，汉族，59岁，广东省东莞市人。其于2019年7月9

日代表公司与李*签订了工程承包合同，同时也是公司驻工地现场代表。

4、李*。李*为拆除工程承包方主要负责人，男，汉族，44岁，茂名市电白区人。2019年7月，李*与茂名市电白区御水温泉旅游发展有限公司签订拆除工程承包合同后，委托吴*组织人员进行建筑物屋顶拆除施工作业，双方口头约定每拆除1栋房屋屋顶支付工钱2.8万元（含工人工钱、雇佣吊车等费用）。

5、吴*。男，汉族，42岁，茂名市电白区人。2019年7月，吴*受李*委托召集李*（死者）、吴*、邓*、黎*全等4人连同自己共5人组成施工队进入茂名市电白区御水温泉旅游发展有限公司进行拆除施工作业。施工队5人约定大家酬劳从总工钱中扣除雇佣吊车等费用后，5人平均分配。

6、吊车、吊车司机及随车指挥人员

（1）吊车。车牌号码：粤K2**66；车辆类型：重型非载货专项作业车；车辆所有人：谢*锋；车辆品牌型号：徐工牌XZJ5326JQZ25K。2019年7月24日，吴*电话联系吊车车主谢*锋过来协助拆除施工作业，双方口头约定该次吊车作业价格为1000元。据核查，2014年国家质监总局公布的特种设备目录不包括吊车（汽车起重机）。

（2）吊车司机。谢*锋，也是吊车车主，男，汉族，46岁，茂名市电白区人。其持有广东省珠海市质量技术监督局颁发的起重作业操作资格证，证件号码：440923197311****33。

（3）随车指挥人员。谢*堂，男，汉族，20岁，茂名市电白区人。其未经过起重指挥作业专门培训并考核合格，不具备起重指挥相应资格。

7、李*。死者，男，汉族，46岁，茂名市电白区人。其没有经过建筑施工安全知识教育培训。

（二）工程项目情况

2019年7月，茂名市电白区御水温泉旅游发展有限公司根据景区建筑物改建计划，与李*签订承包合同，将“温泉大堂、大堂过道、更衣室拆除工程”发包给李*，工程价款为20.3603万元。李*承包工程后，委托吴*组织施工人员进行拆除作业，并与吴*口头约定每拆除1栋房屋屋顶支付工钱2.8万元（含工钱、雇佣吊车等费用）。吴*过后召集李*、黎*全、邓*、吴*等人连同自己共5人组成施工队，进入工程项目工地进行房屋屋顶拆除作业。7月24日，在准备拆除温泉大堂屋顶铁架前，吴*电话联系谢*锋驾驶吊车过来工地协助，两人约定该次使用吊车费用为1000元。

（三）相关单位履行安全职责情况

1、麻岗镇政府。麻岗镇党政领导班子能认真落实安全生产“一岗双责”，每月定期召开会议听取安全生产工作汇报和研究部署辖区安全生产工作，在重要时期党政领导亲自带队开展安全检查督查；同时也按照属地管理和行业管理原则，明确各村（居）委会和镇安监办、城建办等部门安全监管职责。2019年以来，该镇城建办、安监办等部门联合组织开展建筑施工安全专项整治，加强对建筑施工行业特别是自建房的安全监管，定期开展巡查执法，其中1-7月期间针对建筑施工行业排查出来隐患问题下达整改指令14份，查处非法违章建筑6处。基本履行了安全监管职责。

2、电白区文化广电旅游体育局。该局安全生产工作分工明确，落实班子中排名第二位副职领导分管安全生产，三定方案也明确负责旅游安全股室职责。2019年以来，该局定期组织会议研究部署旅游安全工作，组织开展汛期专项检查和应急演练，制定各重点时期旅游安全防范工作方案，主要领导和分管领导能定期带队检查督促旅游安全工作；同时该局还制定年度安全生产执法检查计划，按计划开展执法检查，其中1－7月期间对电白区御水温泉旅游发展有限公司开展执法检查6次，排查整改隐患4项。基本履行了安全监管职责。

3、茂名市电白区御水温泉旅游发展有限公司。该公司建立了安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和操作规程及事故应急救援预案，按计划定期开展安全生产教育培训和应急救援演练，安全生产

投入基本得到保障。但该公司的房屋拆除和改建工程没有向有关部门报告备案和申请施工许可，并且违法将拆除工程发包给没有相应资质的个人；同时该公司发包后没有对安全生产工作进行统一协调、管理，对施工现场施工队、吊车相关人员未经安全培训教育、特种作业人员无证上岗、违章操作等安全问题未能及时纠正和制止。该公司法定代表人何*国作为企业安全生产主要负责人，没有完全履行其对安全生产工作的检查、督促职责。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2019年7月，茂名市电白区御水温泉发展有限公司计划对景区建筑进行改建，将“温泉大堂、大堂过道、更衣室拆除工程”发包给李*；李*承包工程后，委托吴*召集李*、黎*全、邓*、吴*等人连同吴*共5人组成施工队，进入工程项目工地进行房屋屋顶拆除作业。7月24日13时，因拆除温泉大堂屋顶铁架需要吊车协助，吴*电话联系谢*锋驾驶吊车过来施工现场。14时30分，谢*锋驾驶吊车和谢*堂一起到达施工现场，操作吊车协助施工人员拆除屋顶铁架。在拆除屋顶铁架作业中，吴*负责用绳子将铁架绑牢并连接吊车吊钩，谢*锋负责操作吊车固定铁架，谢*堂负责在地面指挥；吴*与邓*2人一组，李*与黎*全2人一组，分开两边在钢管搭建的脚手架上用气割机切割屋顶铁架下面与墙体连接部分；铁架割开后，就由吊车将铁架吊放到地面上。16时许，在切割最后一根铁架时，吴*与邓*完成一侧铁架切割并离开，李*和黎*全一侧铁架还未完全切割开，此时由于现场施工人员、吊车指挥人员和吊车司机沟通出现问题，谢*锋收到错误信号操作吊车起吊，起吊瞬间李*和黎*全一侧铁架在脱离墙体时产生摆动，撞击到来不及撤离的李*，导致李锋从约7米高的脚手架坠落一楼地面，头部受到撞击并受伤流血，后经抢救无效死亡。

（二）救援及现场处置情况

16时许，李*坠落地面后，现场人员赶紧过来察看并将其从现场抱出，谢*锋也立即拨打120急救电话和110报警电话，现场人员也通知李*和电白区御水温泉旅游有限公司；16时30分，120救护车到达现

场，开始抢救；16时50分，医生宣告李*抢救无效死亡；其后，区相关部门和麻岗镇政府及其派出所、安监办等单位相继赶到现场，迅速开展事故应急处置工作。

（三）善后处理情况

事故发生后，麻岗镇政府牵头组织茂名市电白区御水温泉旅游发展有限公司和李砖与死者家属进行协商调解，最终达成赔偿协议，善后事宜得到妥善解决，双方情绪稳定，未有引发影响社会稳定事件。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

1、谢*锋违章作业。谢*锋违反起重作业操作规程，在操作吊车前没有进行安全检查，且未确定起吊物下面人员是否已经撤离、现场指挥信号不明确、起吊物正在切割等情况下冒险违章作业。

2、施工人员违章作业。李*等现场施工人员违反特种作业管理有关规定，没有取得特种作业操作资格证就从事气割作业；作业过程也没有佩戴安全帽、安全带等个人防护用品。

3、施工现场不符合安全条件。施工现场没有按照建筑施工相关法律法规、标准规范的要求，未按规定设置安全网等安全防护设备设施。

（二）间接原因

1、电白区御水温泉旅游发展有限公司违反建筑施工安全管理有关法律法规，在拆除和改建房屋前没有向有关部门报告备案或申请施工许可，并将房屋拆除工程发包给没有资质的人员进行施工；同时在工程发包后，没有对安全生产工作进行统一协调、管理，施工现场安全管理不到位，对进入施工现场的施工方、吊车有关人员未经安全培训、特种作业人员未取得相应安全操作资格证和违章操作等安全问题没有及时纠正和制止。

2、李*本身不具备相应建筑施工资质，违法承包房屋拆除工程，违法组织未经安全教育培训、没有取得特种作业操作资格证的人员进行建筑施工、气割等危险作业；没有保证安全生产条件所需资金投入，施工现场安全设备设施不完善，未向施工人员提供个人劳动防护用品；没有安排人员负责施工现场安全管理，没有组织开展安全检查，对施工人员违章冒险作业没有进行纠正和制止。

3、吊车配备的指挥人员没有经专门安全教育培训,未取得相应的起重作业指挥资格证。

（三）性质认定

经事故调查组调查认定，茂名市电白区御水温泉旅游发展有限公司“7.24”事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）对相关责任单位及责任人的责任认定和处理建议

1、茂名市电白区御水温泉旅游发展有限公司。该公司违法拆除和改建房屋，并将房屋拆除工程项目发包给没有资质的人员进行施工，致使施工现场不符合基本的施工安全条件；同时在工程发包后，没有对安全生产工作进行统一协调、管理，导致施工现场安全管理不到位，违章操作行为未能得以及时制止，对事故发生负有主要责任。建议由茂名市电白区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，对茂名市电白区御水温泉旅游发展有限公司作出行政处罚。

2、何*国。何*国作为茂名市电白区御水温泉旅游发展有限公司法定代表人，也是该公司安全生产主要负责人，其没有完全履行对安全生产工作的检查、督促职责，对该公司违法发包工程项目和发包后安全生产管理方面存在问题未能及时发现和整改，对事故发生负有领导责任。建议由茂名市电白区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，对何*国个人作出行政处罚。

3、黄*成。黄*成代表茂名市电白区御水温泉旅游发展有限公司与不具备相应资质的李*签订非法的工程承包合同；同时其作为该工程项目负责人和公司驻工地现场代表，对工程项目负有安全生产管理职责，但其没有对工程项目安全生产工作进行统一协调、管理，施工现场安全管理也不到位，未能及时纠正和制止施工人员违规违章作业行为，对事故发生负有责任。建议由茂名市电白区御水温泉旅游发展有限公司依据公司内部管理工作制度对黄*成作出处分。

4、李*。李砖作为施工方主要负责人，本身不具备相应建筑施工资质，违法承包房屋拆除工程；同时没有组织施工队人员进行安全教育培训，没有保证安全生产条件所需资金投入，没有安排人员负责施工现场安全管理，没有组织开展安全检查，对施工人员违章冒险作业没有进行纠正和制止，对事故发生负有责任。建议由茂名市电白区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，对李*个人作出行政处罚。

5、谢*锋。谢*锋作为吊车车主和主要负责人，在起吊作业时，没有安排具备相应资格的起重作业指挥人员在现场进行指挥，同时其作为吊车司机在起重作业过程违反操作规程，导致事故发生，对事故发生负有直接责任。建议茂名市电白区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，对谢*锋个人作出行政处罚。

6、李*。李锋，死者，其安全意识淡薄，未经安全教育培训、未取得特种作业操作资格证就上岗从事气割及建筑施工等危险作业，对存在的危险性认识不足，冒险在起吊物下方逗留作业，没按规定佩戴个人防护用品，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已死亡，建议免于追究责任。

五、事故防范和整改措施

此次事故暴露出我区在建筑施工、旅游等行业领域安全生产工作基础薄弱、隐患问题突出，特别是非法违法建设施工和涉及交叉作业、危险作业时现场安全生产管理混乱等问题较为严重，部分企业安

全生产主体责任仍然不落实，企业安全生产管理不到位，从业人员未经安全教育培训上岗作业，违章冒险作业的现象时有发生。为深刻吸取事故教训，杜绝类似事故再次发生，特提出如下工作建议：

（一）茂名市电白区御水温泉旅游发展有限公司要认真吸取事故教训，全面停止违法拆除、改建施工行为，切实落实企业全员安全生产责任制，组织完善安全生产规章制度和操作规程，加强安全生产管理和隐患排查治理，及时发现和消除隐患；要加强对员工安全生产教育培训，特别是要以此次事故为案例对全体员工进行警示教育，切实提高员工安全意识和自我保护能力。

（二）麻岗镇政府和区住建、文广旅体局认真总结事故教训，严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，切实加强本辖区、本行业领域事故隐患排查治理和执法监察工作，不断深化安全生产专项整治，进一步夯实安全生产工作基础。

（三）各镇（街道）、各部门要进一步强化安全生产红线意识，增强危机感和责任感，切实严格履行“党政同责、一岗双责”规定，加强本辖区、本行业领域的安全生产监管工作，对安全生产现场管理、教育培训、隐患排查等安全生产主体责任落实不到位的企业，要加大监管力度，全面开展安全隐患排查治理工作，避免类似事故再次发生。

分享到：

【返回顶部】【关闭本页】

扫一扫在手机打开当前页

网站地图　隐私条款　关于我们　友情链接

茂名市电白区人民政府 版权所有　主办单位：茂名市电白区人民政府办公室　服务热线：0668-12345
粤公网安备 44090402441033号 粤ICP备：10089134号　网站标识码：4409230003

适老化 无障碍服务　政府网站找错　机关